

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1118/2531

อัยการ ตราด
นาย บุญ ล้อม แดง รอด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 218

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ.2488 มาตรา

พ.ร.บ.กำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ.2522 มาตรา

จำเลยนำสินค้าควบคุมจากเขตจังหวัดอื่นเข้ามาในเขตท้องที่จังหวัดที่มีการประกาศเขตควบคุม แม้จะปรากฏว่าสินค้าง่ายอยู่ในเรือที่ได้บรรทุกมา ยังไม่มีการขนถ่ายสินค้าก็ตาม การกระทำของจำเลย ก็เป็นการฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้า และป้องกันการผูกขาดแล้ว จำเลยร่วมกันพยายามนำสินค้า สบู่ ผ้า บุหรี่ และไม้อัดซึ่ง มิได้ผ่านด่านศุลกากรโดยถูกต้องออกไปนอกราชอาณาจักรและร่วมกันขนย้ายสบู่อันเป็นสินค้าควบคุมในท้องที่จังหวัดตราดทางทะเลกับร่วมกันขนย้ายผ้าและบุหรี่อันเป็นสิ่งของที่อยู่ในความควบคุมทางทะเลจากท้องที่จังหวัดอื่นเข้ามาในเขตจังหวัดตราดทางทะเลการกระทำของจำเลยในสินค้าแต่ละประเภทเป็นความผิดกรรมเดียวผิด กฎหมายหลายบท จึงต้องแยกประเภทสินค้าออกเป็นกระทงความผิดแล้ว ลงโทษบทหนัก คดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นทั้งบท มาตราความผิดและกำหนดโทษเป็นการแก้ไขมาก ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา

218 ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรมาตรา 27 ไม่ว่าจะเป็นพยายามกระทำความผิดหรือกระทำความผิดสำเร็จก็ตาม กฎหมายได้กำหนดโทษไว้ เท่ากันคือความผิดครั้งหนึ่งให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งรวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือจำคุกไม่เกินสิบปีหรือทั้งปรับทั้งจำเมื่อการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายบท พระราชบัญญัติศุลกากรจึงเป็นบทหนักกว่าพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคและของอื่นในภาวะคับขัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มาตรา 10, 23, 24, 40, 43 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ. 2488 มาตรา 4, 10, 20 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 91 พระราชบัญญัติอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 37, 76 พระราชบัญญัติการเดินทางเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 277, 282 พระราชบัญญัติการเดินทางเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 มาตรา 3 ประกาศคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2422 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดจังหวัดตราด ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2523 ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน ฉบับที่ 104 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524 ประกาศจังหวัดตราดลงวันที่ 13 มีนาคม 2524 ระเบียบของกลางทั้งหมดยกเว้นเรอยนต์ส. เรือสมุทร 5 กับอาชญากรรมและเครื่องกระสุนปืนให้คืนเจ้าของ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร มาตรา 27 ให้จำคุกคนละ 2 ปี และปรับรวมกัน 7,275,840 บาท มีความ
ผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มาตรา
10, 23, 24, 40, 43 จำคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 3,000 บาท มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ.
2488 มาตรา 4, 10, 20 จำคุกคนละ 3 เดือนและปรับคนละ 1,000 บาทจำเลย ที่ 1
และที่ 6 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 70,
72 ทวิ ฐานมีอาวุธปืนให้จำคุกจำเลยที่ 18 เดือนและปรับ 4,000 บาท จำคุกจำเลยที่
6 6 เดือน และปรับ 3,000 บาท ฐานพกพาอาวุธปืนจำคุกจำเลยที่ 1 8 เดือน และปรับ
3,000 บาทจำคุกจำเลยที่ 6 6 เดือน และปรับ 2,000 บาท จำเลยที่ 3 และที่ 7 มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 37, 76 ให้ปรับคนละ
1,000 บาท จำเลยที่ 7 มีความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
พ.ศ. 2456 มาตรา 277, 282 พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่ม
เติม พ.ศ. 2477 มาตรา 3 ให้ปรับ 1,000 บาท ถ้าจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน
ริบสินค้ายี่สิบห้า สิบห้า และผ้าของกลาง ส่วนเรือส.เรือสมุทร 5 อาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืน เสื้อ กางเกงรองเท้าว กระเป๋าเดินทาง และกล้องถ่ายรูปของกลางให้
คืนเจ้าของรอกการลงโทษจำคุกของจำเลยทุกคนไว้คนละ 2 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 4 และ
ที่ 5 กับข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่ 1, 2, 3, 6, 7 และ 8

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าสำหรับสินค้ายี่สิบห้าและบุหรี่ยันเป็นสิ่งที่อยู่ใน
ความควบคุมนั้น จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ. 2488 มาตรา 4, 10, 20
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่นในภาวะคับขัน ฉบับ

ที่ 104 พ.ศ.2524 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2496 มาตรา 27 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 84, 90 ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่นในภาวะคับขันอันเป็นบทหนัก จำคุกคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 10,000 บาท ส่วนสินค้าสำบู้อันเป็นสินค้าควบคุมนั้น จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 มีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มาตรา 10, 23, 24, 40, 43 ประกาศคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดฉบับที่ 1 พ.ศ. 2522 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด กำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดตราด ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2523 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 84, 90 ให้ลงโทษฐานพยายามนำสินค้าหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติศุลกากรอันเป็นบทหนักให้จำคุกคนละ 4 เดือนและปรับรวม 2 ใน 3 ของสี่เท่าราคาสำบู้ของกลางเป็นเงิน 123,733.33 บาท จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 มีความผิดฐานพยายามนำสินค้าไม้อัดหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 84 ให้จำคุกคนละ 2 เดือนและปรับรวม 2 ใน 3 ของสี่เท่าราคาไม้อัดของกลางเป็นเงิน 13,333.33 บาท รวม 3 กระทั่งเป็นจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 คนละ 1 ปี และปรับคนละ 10,000 บาท กับปรับรวม 137,066.66 บาท นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 8 เป็นเจ้าของสินค้าบุหรื ผ้า สำบู้ และไม้อัดของกลางซึ่งเป็นสินค้าไม่ต้องห้าม ต้องจำกัด และไม่

ต้องเสียภาษีถ้านำออกนอกประเทศ สินค้าดังกล่าวได้ผ่านด่านศุลกากรมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ในขณะที่บรรทุกลงเรือ ส.เรือสมุทร 5 ซึ่งเป็นเรือที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าขายฝั่งสถานีปลายทางที่ให้นำสินค้าไปส่งคือเกาะพัง จังหวัด สุราษฎร์ธานี จำเลยที่ 1 ทำหน้าที่เป็นนายท้ายเรือ พนักงานศุลกากรด่านมหาชัยได้ออกใบปล่อยสินค้าตามเอกสารหมายเลข 1 ตามวันเวลาเกิดเหตุเรือโทไกรสรจันทร์สุวานิชย์ ผู้บังคับการเรือ ต.12 กับพวกได้นำเรือออกตรวจ จับเรือ ส.เรือสมุทร 5 ยึด บุหรี่ ผ้า สบู่ และไม้อัดดังกล่าวเป็นของกลาง จำเลยที่ 2 ทำหน้าที่เป็นนายท้ายเรือ ขณะถูกจับ จุดที่จับอยู่ในทะเลห่างจากปลายแหลมเทียนเกาะกูดประมาณ 13 ไมล์ ทะเล

ปัญหาวินิจฉัยข้อแรกมีว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 พยายามนำสินค้าของกลาง ซึ่งเป็นของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการทางศุลกากร ณด่านศุลกากรคลองใหญ่ จังหวัดตราด ออกไปนอกราชอาณาจักรไทยตามฟ้องหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์มีเรือโทไกรสรจันทร์สุวานิชย์ และเรือโทชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้จับกุม จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 พร้อมเรือ ส.เรือสมุทร 5 มาเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า ก่อนจับกุมจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 พยานได้รับโทรเลขจากผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนว่า เรือ ส.เรือสมุทร 5 จะลักลอบนำสินค้าหนีภาษีไปยังประเทศกัมพูชา เรือโทไกรสรกับพวกจึงนำเรือ ต.12 ลาดตระเวนพบเรือดังกล่าวขณะวิ่งถือเข็ม 090 มุ่งหน้าไปยังเกาะกงประเทศ กัมพูชา ขณะที่พบอยู่บริเวณเขตแดนไทยกัมพูชา ซึ่งการเดินทางเรือจากตำบลมหาชัยไป เกาะพัง จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องถือเข็ม 170 มิใช่ 090 เพราะเป็นการเดินทาง คนละเส้นทางกัน เรือโทไกรสรจึงให้ส่งสัญญาณไฟ ขอให้เรือจำเลยหยุดเพื่อตรวจค้น แต่เรือจำเลยหลบหนีโดยหักเลี้ยวซ้ายหมดและขวามือรวม 4 ครั้งจึงยอมให้จับกุม บริเวณที่เรือจำเลยถูกจับกุมไม่มีเรืออื่นนอกจากเรือจำเลย ที่จำเลยอ้างว่าเรือจำเลย เปิดไฟวิ่งนั้น ปรากฏว่าขณะนั้นคงมีจำเลยที่ 2 คนเดียวเท่านั้นที่ทำหน้าที่ควบคุมเรือ ส่วนจำเลยอื่นต่างนอนหลับจนกระทั่งเรือ ต.12 เข้าไปเทียบจึงตื่น จำเลยที่ 2 เองก็

เบิกความเท็จสมคำพยานโจทก์ว่าขณะนั้นจำเลยที่ 2 ดับไฟยอด คดีจึงฟังได้ว่าเรือ
จำเลยวิ่งดับไฟจริงดังที่โจทก์นำสืบ ที่จำเลยนำสืบว่า เรือ ส.เรือสมุทร 5 เป็นของ
นายวิธิ ให้จำเลยที่ 8 เช่าโดยเช่าครั้งละ 15,000 บาทเพื่อนำสินค้าไปส่งที่เกาะพัง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สินค้าของจำเลยที่ 8 ผ่านการตรวจสอบจากด่านศุลกากรมหาชัย
แล้ว แต่ก่อนที่เรือจำเลยจะออกเดินทางมีเรือเพชรมงคลของนายประสิทธิ์เข้ามา
เทียบท่าแจ้งว่าเรือเพชรประเสริฐศักดิ์ 4 เสียอยู่ห่างจากแหลมเทียนเกาะกูดประมาณ
10 ไมล์ทะเล นายประสิทธิ์ จึงขอให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ชำนาญทางทะเลด้านตะวันออก
ออกไปช่วย จำเลยที่ 2 เบิกความว่าได้นำเรือไปช่วยโดยขับเลี้ยวซ้ายและขวาหาเรือ
ที่เสียอยู่ 4-5 รอบ จึงพบเรือที่เสียดังกล่าว แต่นายจิรศักดิ์ซึ่งอยู่ในเรือที่เสียกลับเบิก
ความไม่ตรงกันว่า เรือที่เสียติดเครื่องได้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 จึงนำเรือไป
จอดที่เกาะกูด ไม่ปรากฏว่าได้พบเรือ ส.เรือสมุทร 5 แต่อย่างใดนอกจากนี้ นายธวัช
จันทร์ประสิทธิ์ นายสถานีวิทยุประมงสมุทรสาครมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่าไม่
ได้รับการติดต่อทางวิทยุเรื่องเรือเสียจากเรือเพชรประเสริฐศักดิ์ 4 เลย พยานโจทก์
ต่างเบิกความสอดคล้องต้องกัน ทั้งไม่เคยรู้จักจำเลยทุกคนมาก่อนจึงไม่มีเหตุอัน
สมควร สงสัยว่าพยานจะแกเล้งเบิกความปรักปรำจำเลย เชื่อว่าพยานเบิกความตาม
ความจริง การที่จำเลยที่ 2 ซึ่งทำหน้าที่นายท้ายเรือดับไฟแล่นเรือมุ่งหน้าไปยังเกาะ
กง ประเทศกัมพูชา เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเรือฉายไฟเรือส่งสัญญาณให้หยุดเรือเพื่อขอ
ตรวจค้นแต่เรือจำเลยก็ไม่ยอมหยุดคงแล่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลายครั้งจนหนีไม่พ้น
จึงยอมหยุดเรือให้ตรวจค้นและเมื่อเจ้าหน้าที่ถามชื่อเรือ จำเลยก็ตอบบ้ายเบี่ยงเป็น
ชื่ออื่นทั้งอ้างว่าเหตุที่แล่นเรือออกนอกเส้นทางก็เพื่อจะไปช่วยเหลือเรือเพชร
ประเสริฐศักดิ์ 4 ซึ่งเครื่องเรือเสียจอดอยู่ที่บริเวณแหลมเทียนซึ่งไม่เป็นความจริง ข้อ
เท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยส่อพิรุณ ประกอบกับจำเลยที่ 2 ได้แล่นเรือ
ออกนอกเส้นทางไปเกาะพังโดยมุ่งหน้าไปยังเกาะกงประเทศกัมพูชา คดีจึงฟังได้
โดยปราศจากข้อระวางสงสัยว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 พยายามนำสินค้าบุหรื ผ้า ฝิ่น

และไม้อัดของกลางซึ่งยังมีได้ผ่านพิธีการทางศุลกากร ด้านศุลกากรคลองใหญ่ จังหวัดตราดโดยถูกต้อง ออกไปนอกราชอาณาจักรไทยมุ่งไปประเทศกัมพูชาโดยการ ใช้ จ้าง วาน ของจำเลยที่ 8 ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 เป็นความผิดฐานพยายามนำสินค้าซึ่งเป็นของที่ยังมีได้ผ่านพิธีการทาง ศุลกากรออกไปนอกราชอาณาจักรไทยตามที่โจทก์ฟ้อง ฎีกาของจำเลยที่ 1ที่ 2 และ ที่ 8 ข้อนี้อ้างไม่ขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยข้อ 2 ที่ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ร่วมกันนำสินค้าของกลางซึ่งเป็นสินค้าควบคุมจากจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาในเขตจังหวัดตราดและขนย้ายสินค้า ดังกล่าวออกนอกเขตจังหวัดตราดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าราชการ จังหวัดตราดอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด กำหนดราคาสินค้า และป้องกันการผูกขาดจังหวัดตราด ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ. 2488และพระราชบัญญัติ กำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522หรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้จำเลยได้บรรทุกสินค้าต้องควบคุมจากจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาในเขต ท้องที่ของจังหวัดตราดแล้ว แม้จะปรากฏว่าสินค้าง่ายอยู่ในเรือที่ได้บรรทุกมายังไม่มี การขนถ่ายสินค้าก็ตาม การกระทำของจำเลยที่ 1, 2 และ 8ก็เป็นการฝ่าฝืนต่อ ประกาศของคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดตราดอันเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ข้อนี้อ้างไม่ขึ้นเช่นกัน

ปัญหาวินิจฉัยข้อ 3 ตามที่โจทก์แก้ฎีกาว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1ที่ 2 และที่ 8 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 218 นั้น เห็นว่าคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ทั้งบทมาตราความผิดและกำหนดโทษเป็นการแก้ไขมาก จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ส่วนปัญหาข้อสุดท้ายตามฎีกาของโจทก์เกี่ยวกับการปรับบทลงโทษจำเลยนั้น โจทก์ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ร่วมกันพยายามนำสินค้า สบู่ ผ้า บุหรี่ และไม้อัดซึ่งยังมีได้ผ่านด่านศุลกากรโดยถูกต้องออกไปนอกราชอาณาจักรและฐานขนย้ายสบู่อันเป็นสินค้าควบคุมในท้องที่จังหวัดตราดทางทะเล กับฐานขนย้ายผ้าและบุหรี่อันเป็นสิ่งของที่อยู่ในความควบคุมทางทะเลจากท้องที่จังหวัดอื่นเข้ามาในเขตจังหวัดตราดทางทะเล เป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน ควรพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 แต่ละกระทำความผิดซึ่งได้กระทำความผิดต่างวาระกันไม่จำกัดแยกสินค้าออกเป็นประเภท ศาลขอที่จะลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ทุกกระทำความผิดนั้น เห็นว่า การกระทำของจำเลยในสินค้าแต่ละประเภทเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยโดยแยกประเภทสินค้าออกเป็นกระทำความผิดแล้วลงโทษบทหนักนั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ในความผิดสำหรับสินค้า ผ้า และบุหรี่อันเป็นสิ่งของที่อยู่ในความควบคุมโดยลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขันโดยอ้างว่าเป็นบทหนักกับปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ฐานพยายามขนย้ายสบู่อันเป็นสินค้าควบคุม และปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 ฐานพยายามนำสินค้าไม้อัดหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 27 โดยให้ปรับ 2 ใน 3 ของสี่เท่าของราคาสินค้านั้น ศาลฎีกาเห็นว่าไม่ถูกต้องดังที่โจทก์ฎีกาเพราะความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 27 ไม่ว่าจะเป็นพยายามกระทำความผิดหรือกระทำความผิดสำเร็จก็ตามกฎหมายได้กำหนดโทษไว้เท่ากัน คือความผิดครั้งหนึ่งให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งรวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ"

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับสินค้า ผ้า และบุหรือันเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่อยู่ในความควบคุม จำเลยที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 8 มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ. 2488 มาตรา 4, 10, 20 ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่นในภาวะคับขันฉบับที่ 104 พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2496 มาตรา 27 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 84, 90 ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2496 มาตรา 27 พระราชบัญญัติศุลกากร(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 อันเป็นบทหนักให้จำคุกคนละ 6 เดือนและปรับ รวมนี่เท่าของราคาผ้าและบุหรืของกลางเป็นเงิน 7,070,240 บาท ส่วนสินค้าสบู่อันเป็นสินค้าควบคุมนั้น จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 มีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติ กำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มาตรา 10, 23, 24, 40, 43 ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดจังหวัดตราดฉบับที่ 9 พ.ศ. 2523 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 84, 90 ให้ลงโทษฐานพยายามนำสินค้าหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติศุลกากรอันเป็นบทหนักให้จำคุกคนละ 4 เดือน และปรับรวมสี่เท่าราคาสบู่อของกลางเป็นเงิน 185,600 บาท กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 มีความผิดฐานพยายามนำสินค้าไม้อัดหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 84 ให้จำคุกคนละ 2 เดือน และปรับรวมสี่เท่าราคาไม้อัดของกลางเป็นเงิน 20,000 บาท รวม 3 กระทั่งเป็นจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 8 คนละ 1 ปี และปรับรวม 7,275,840 บาท นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ